

التنفيذية رقم: ٢٠٢٦/٢٠٥

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطفة قاضي تنفيذ محكمة صلح حقوق المزار الشمالي الموقر بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية ذات الرقم أعلاه والجارية على قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم (٨٣) حوض رقم ١/ الهريس قرية جحفية / لواء المزار الشمالي ، وبعد الوصول إلى قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعية السيد مأمور تنفيذ محكمة صلح حقوق لواء المزار الشمالي الأكرم وبدلالة وكل المدعي والوقوف على رقبته قام السيد مأمور التنفيذ الأكرم بإفهامي المهمة الموكولة إلي وتسلمي المبررات العائدة للقضية أعلاه وهي صور عن سند التسجيل ومخطط الأراضي ومن ثم تحلفت القسم القانوني بأن أقوم بالمهمة الموكولة إلي بكل صدق وأمانة وإخلاص ، وتتمثل المهمة الموكولة إلي بما يلي :

- تطبيق المبررات على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطع الأراضي موضوع الدعوى من جهة أخرى .
- وصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً شاملاً ودقيقاً : من حيث موقعها وشكلها وطبيعتها ونوعها ونوع تربتها وبيان ما عليها من أبنية وإنشاءات وأشجار إن وجدت وما يتوافر لها من خدمات عامة .
- تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من ابنية وإنشاءات وأشجار إن وجدت وبالتالي تقدير قيمتها الإجمالية.

- وعلى ان يتم مراعاة أحكام المواد من (٨٣-٨٥) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعلى أن يتم مراعاة المفكرات المعدة من قبل أطراف الدعوى إن وجدت بخصوص توضيح موضوع الخبرة والاطلاع عليها وإيداع رأيه حول ما ورد فيها وإن يقوم الخبير بمهمته بكل تجرد وصدق وأمانة وإن يقوم بالإفصاح عن أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة إن وجد ذلك وكذلك التقيد بعدم تسليم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة وإعلام المحكمة بأية صعوبات تعترض أداء عمل الخبير أو محاولة التأثير عليه من أي طرف وعدم الإفصاح عما جاء في تقرير الخبرة لأي طرف قبل تلاوته من قبل المحكمة وإعادة الوثائق والمستندات المسلمة إليه مع تقرير الخبرة وإن يرفق الخبير مع تقرير خبرته كشفاً يبين عدد الساعات والأيام التي استغرقتها مهمته وإن يشتمل تقرير خبرته على اسمه الكامل وعنوانه ومكان عمله وفيما إذا قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الآخرون وإن يذكر الخبير الوقائع التي تم الاستناد إليها أو التي افترضها في آرائه واستنتاجاته وبيان عدد المرات التي قام بها بزيارة الأمر محل الكشف وعدد المرات التي اجتمع فيها مع فرقاء الدعوى وتعداد الوثائق التي تم الاعتماد عليها في تقرير خبرته وإرفاق صور للوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها إن وجدت وكذلك توضيح الطرق والأمس التي قام باستخدامها لغاية الوصول لاستنتاجه والآراء والاستنتاجات التي توصل إليها في تقرير خبرته ودرجة تأييده لها . وللغاية التي طلبت الإمهال من أجلها من السيد مأمور تنفيذ محكمة صلح حقوق لواء المزار الشمالي الأكرم لتقديم تقرير مفصل بخبرتي حيث أجاب طلبتي مشكوراً.

واستكمالاً للمهمة الموكولة إلي وبعد العودة إلى قطعة الأرض موضوع الدعوى والتعرف على حدودها والتجوال فيها وبعد القيام بأخذ القياسات اللازمة وإجراء الحسابات الدقيقة أرجو أن أبين للمحكمة الموقرة ما يلي :



١. إن المبررات تطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع قطعة الأرض موضوع الدعوى من جهة أخرى وقطعة الأرض من نوع الملك تقع داخل حدود بلدية المزار الجديدة / منطقة جففيه وخارج حدود التنظيم وهي منظمة بإحكام تنظيم زراعي وتقع إلى الجهة الشمالية من وسط قرية جففيه وعلى بعد حوالي ٢ كم من وسطها تقريبا وقطعة الأرض غير منتظمة الشكل تتناول من الشرق إلى الغرب وهي شبه مستوية السطح تقريبا ، تربتها حمراء صالحة للزراعة والبناء وهي سليخ وخالية من الأبنية والإنشاءات والأشجار ، تقع على طول واجهتها الشرقية شارع بعرض ٢٠ م مفتوح ومبعد جزء منه ويقع على طول واجهتها الجنوبية شارع بعرض ١٦ م مفتوح ويقع على طول واجهتها الغربية طريق بعرض ٦ م بالقرب من قطعة الأرض بعض الأبنية السكنية وعلى مسافات متفاوتة منها وتصلها كافة الخدمات العامة من ماء وكهرباء وهاتف .

٢. حسب سند التسجيل المبرز لدي فإن مساحة قطعة الأرض موضوع الدعوى الكلية تبلغ (٥١٤٤ م^٢) وهي مملوكة بالكامل للمدعو (سهيل محمد عبدالرحمن الخطيب) .

٣. في ضوء المهمة الموكولة إلي وبعد مراعاة موقع قطعة الأرض وطبيعتها وتنظيمها وشكلها ومدى قربها وبعدها عن الخدمات العامة وبعد مراعاة أسعار العقارات المجاورة وبعد الاطلاع على السعر الإداري الصادر دائرة الأراضي والمساحة والمتاح على موقعها الرئيسي للجمهور لغايات الاطلاع عليه فإنني أقدر سعر المتر المربع الواحد من قطعة الأرض بمبلغ وقدره ٤٥ دينار فتكون قيمتها الكلية تساوي = ٥١٤٤ م^٢ × ٤٥ دينار = ٢٣١٤٨٠ دينار

٤. أرجو أن أبين لهيئة المحكمة الموقرة أنه وعند إعدادي لتقرير خبرتي أنا الخبير الفني المعتمد لدى وزارة العدل المساح المرخص والمقر العقاري احمد عمر احمد ابو شايوش - صاحب مكتب مساحة - اريد ، فقد راعيت ما يلي:
- أن الوثائق والمستندات التي بنيت عليها خبرتي والتي قمت بإعدادها بذاتي دون صعوبات اعترضت عملي أو محاولات للتأثير علي من الغير هي فقط ما تسلمته من هيئة المحكمة الموقرة وهي صور عن سندات التسجيل و مخططات الأراضي وجميع هذه المبررات كافية للدهوض بالمهمة الموكولة إلي.

- لقد قمت بالعودة إلى قطعة الأرض موضوع الدعوى مرة واحدة بالإضافة لمراقبتي للسيد مأمور التنفيذ الأكرم عند إجراء الكشف الأولي بمعينه حيث قمت بالتعرف على حدود قطعة الأرض موضوع الدعوى والتجوال فيها واخذ أوصافها والخدمات المتوفرة لها ومن ثم قمت بتقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض وقيمتها الإجمالية بعد الاطلاع والاستئناس بالسعر الإداري الصادر دائرة الأراضي والمساحة وبعد مراعاة أسعار العقارات المجاورة وأسعار السوق الدارجة في تلك المنطقة الموجودة بها قطعة الأرض موضوع الدعوى وقد كانت ساعات العمل لإعداد تقرير الخبرة (٥) ساعات (مكتب وميدان) .

- أرجو التلطف بالعلم بأنه لا تربطني أية علاقة بأطراف الدعوى ووكلائهم وإنني قمت بإعداد تقرير خبرتي بكل حيادية واستقلالية عن جميع أطراف الدعوى ووكلائهم وإنني لم أقم بالإفصاح عما جاء بتقرير خبرتي لأي طرف من أطراف الدعوى ووكلائهم أو هيئة المحكمة الموقرة.

وقد خبرني والبرهان والشرف

محرر بتاريخ ٢٠٢٦/٥/٢

خبرني مع رضوخ دغدر حماري
المحامي مازن